

주 의 사 항

1. 제 목 : 근태 관리 및 교육장 모니터링 부적정

2. 관계기관 : □□▣▣▣▣원

3. 내 용 : □□▣▣▣▣원은 '##.##월 국가보훈처 ©©원 업무를 이관 받아 국가유공자 및 가족 등을 대상으로 보훈정신을 함양하기 위한 교육 및 국가보훈 정책 연구 등을 담당하고 있으며, □□▣▣▣▣©장은 소관업무를 관장하고 소속직원을 지휘 감독하는 위치에 있습니다.

가. 근태 관리 부적정

우리공단 「복무규정」 제15조(시업 및 종업) 제1항 및 제18조(출근) 제1항에 따르면 공단의 통상근무시간은 9시부터 18시까지로 하며, 직원은 근무시간 시작 전에 출근하도록 규정되어 있습니다.

따라서 □□▣▣▣▣©장은 규정된 근무시간이 시작되기 전에 출근하여야 하며, 업무상 부득이한 사유로 근무시간 전에 출근할 수 없을 경우에는 소속직원에게 미리 알리고 장시간이 소요될 경우에는 미리 출장 기록 등의 조치를 함으로서 불필요한 오해가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

그런데 갑질행태 근절 특정감사 시 헬프라인으로 접수('18.06.25.)된 익명신고 관련 조사를 실시한 결과 □□▣▣▣▣©장은 예산 삭감 등 협의 문제로 국회 등 유관기관을 방문하거나, 현장답사, 관계기관 전문가 면담 등으로 출근시간이 일부 늦어진 적이 있다고는 하나, '18.02.19.~'18.06.25.까지 출근시간을 확인한 결과 오전 9시 이후에 출근한 일수가 총 31일로 유관기관 방문 등의 사유를 고려하더라도 출근시간을 미준수한 경우가 다수 있는 사실이 있습니다.

나. 교육장 모니터링 부적정

「개인정보보호법 시행령」 제3조(영상정보처리기기의 범위)에 따르면 일정한 공간에 지속적으로 설치된 카메라를 통하여 영상 등을 촬영하거나 촬영한 영상정보를 유무선 폐쇄회로 등의 전송로를 통하여 특정 장소에 전송하는 장치를 영상

정보처리기기의 일종인 폐쇄회로텔레비전으로 정의하고 있습니다.

또한 「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 제1항 제3호에 따르면 개인정보처리자는 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 등에 한해 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.라고 규정되어 있으며, 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) 제1항 및 제2항 제5호에 따르면 개인정보처리자는 개인정보를 제15조 제1항에 따른 범위를 초과하여 이용할 수 없으나 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우 등 일부에 한해 목적 외 용도로 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있다고 규정되어 있습니다.

□□▣▣▣▣원 홈페이지에 게시되어 있는 「영상정보처리기기 운영·관리방침」에 따르면 ▣▣원 내 영상정보처리기기의 설치 목적은 ‘시설안전 및 화재 예방, 고객의 안전을 위한 범죄예방, 차량도난 및 파손방지’로 명시되어 있습니다.

따라서, ▣▣원 내에 설치된 CCTV는 설치된 목적에 따라서만 사용하여야 하고, ▣▣원의 주요 업무인 교육 진행을 위해 교육생 관리 목적으로 개인정보를 이용할 경우에는 이는 교육생 선정과 관리를 위한 인적사항에 한하여야 할 것입니다.

그런데 갑질행태 근절 특정감사 시 헬프라인으로 접수('18.06.25.)된 익명신고 관련 조사를 실시한 결과, □□▣▣▣▣◎장은 교육진행 관련 모니터링을 목적으로 교육장의 강의를 시청할 수 있도록 방송실에 요청하여 교육장의 CCTV를 ◎장실에 설치되어 있는 일반 TV에 연결하여 강의를 시청하고 있어 교육을 담당하는 직원들이 부담을 느끼고 있으며, 실시간으로 확인만 할 뿐 녹화나 저장 기능은 없다고 하나 홈페이지에 게시되어 있는 「영상정보처리기기 운영·관리방침」의 설치 목적을 벗어난 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ■■■이사는,

- 출근시간을 준수하지 않고 CCTV의 사용 및 관리를 부적정하게 한 □□■■■■■■■■◎장에게 「주의」 조치 하여주시기 바랍니다.(주의)

○ □□■■■■■■■■◎장은,

- ■■■원 내에 설치된 CCTV의 사용이 개인정보보호법 등 관련 법령과 규정에 어긋나지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)